



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברח' היבנר 39 פתח תקווה ואח'

המבקשים:
(התובעים
והנתבעים שכנגד)

כולם באמצעות ב"כ עו"ד גיל מיכלס ואח'

נגד

1 מימון יוסף,
2 מימון נטלי,

המשיבים:
(הנתבעים
והתובעים שכנגד)

באמצעות ב"כ עו"ד מוטי קניאל ואח'

החלטה

לפניי בקשה מתאריך ה' בטבת תשפ"א (20.12.2020), שכותרתה "בקשה למחיקה על הסף בהעדר סמכות עניינית" (להלן - "הבקשה").

1. הרקע לבקשה הוא סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף ברחוב היבנר 39 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 295 בגוש 6712 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף בן חמש קומות וכולל תשע דירות. המבקשים, הם נציגות הבית המשותף והבעלים של שמונה מהדירות בבית המשותף (להלן - "המבקשים") המשיבים מתגוררים בדירת פנטהאוז המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 9 (להלן - "המשיבים").
3. לדירת המשיבים הצמדה של שני שטחי גג, כמצוין בצו רישום הבית המשותף ובתשריט שצורף לו. בתאריך כ"ב באדר תש"פ (18.3.2020), הגישו המבקשים כתב תביעה נגד המשיבים, ובתאריך ט"ז באב תש"פ (6.8.2020), הגישו המשיבים כתב תביעה שכנגד.
4. במסגרת כתב התביעה שכנגד, עתרו המשיבים למספר סעדים, ובהם סעדים הנוגעים להריסה, לסילוק, ולהתאמת הבנייה להיתר, וכן לסילוק דוד שמש שהותקן לטענת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשיבים על ידי המבקשים שלא כדן וברכושם הפרטי; וכן דמי שימוש ראויים בגין דוד השמש, ומתן צו מניעה האוסר על המבקשים להיכנס לשטח דירת המשיבים. הסעדים הכספיים הנתבעים הם בסך כולל של 1,248,301 ₪ וענינם פיצויים נזיקים שונים לרבות בגין הפרת פרטיות, עוגמת נפש ותביעת לשון הרע.

5. למען שלמות התמונה יצוין כי בתאריך כ"ב בכסלו תשפ"א (8.12.2020), ניתנה החלטה על ידי כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, במסגרתה נדחתה בקשת המשיבים למחיקת התביעה נגדם על הסף, והתקבלה עמדתם בכל הקשור לסעדים הכספיים שהופנו נגדם (198/20 מימון יוסף נ' נציגות הבית המשותף ברחוב היבנו 39 פתח תקווה (נבו, 08.12.2020)). יוער כי על החלטה זו הוגש ערעור לכב' בית המשפט המחוזי מרכז במסגרת תיק 37491-01-21, אשר טרם התברר.

טענות הצדדים בתמצית:

6. לטענת המבקשים, סעיפים 82-86 וכן סעיפים 87.7, 87.8, 87.9, 87.10 לכתב התביעה שכנגד - ענינם סעדים כספיים וסעדים נלווים בשל עילות נזיקיות כלליות - כגון, פיצוי בגין שימוש בפיגום תלוי ממונע, פיצוי בגין הפרעה לשימוש סביר, הפרת פרטיות, הוצאת לשון הרע, הסגת גבול וכן סעדים כספיים הקשורים בביצוע עבודות שנאלצו לטענת המשיבים לבצע במקום נציגות הבית המשותף - איטום גג חדר המעלית, פינוי מכלי אסבסט וכו'. לטענת המבקשים, סעדים כספיים אלו אינם בגדר הסמכות העניינית של המפקח על רישום מקרקעין. שכן אין בסמכותו לדון בעילות נזיקיות. כמו כן, בכל הקשור לעילת לשון הרע, הרי שממילא בגין עילה זו, הוגשה על ידי המשיבים תביעה, אשר מתבררת בבית המשפט השלום במסגרת תיק 48936-11-19.

7. כמו כן, עתרו המבקשים למחיקת הסעיפים מתוך כתב התביעה שכנגד, אשר מבססים את הפן המשפטי והעובדתי של העילות הנזיקיות.

8. בתגובתם, לא התנגדו המשיבים למחיקת חלק מהסעיפים (סעיפים 63, 64 ו- 66-71, 83.2, 83.4, 83.5, 83.6, 84, 87.7) שענינם לשון הרע, פיצוי בגין שימוש בפיגום תלוי ממונע, פיצוי בגין הפרעה לשימוש סביר, פיצוי בגין עוגמת נפש, וצו מניעה בגין הטרדה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. אולם בכל הקשור ליתר הסעיפים הנזכרים בבקשה, הכוללים עילת הסגת גבול, תשלומי איזון, ועבודות שבוצעו על ידי המשיבים לאחר שהנציגות לא ביצעה אותן, הרי שאלו לטענת המשיבים כן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין ומשכך אין למחוק אותם. כמו כן, לטענת המשיבים אין למחוק את הסעיפים המציגים את ההשתלשלות העובדתית של האירועים אשר מבססים את העילות המצויות בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.
10. בתשובת המבקשים לתגובת המשיבים, חזרו המבקשים על בקשתם למחוק את הסעיפים אשר אינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

דיון והכרעה:

11. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן – "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות") "פרק ו' לחוק בתים משותפים - "בתים משותפים"):

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59 ו-59 עד 59, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6א, 221 ו-227 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

12. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התנאי השני - תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו, 17.3.2016)).

13. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

14. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

15. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת ודווקנית את סמכויות המפקח על רישום המקרקעין, ועניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש בסעיף זה, אינו מצוי תחת סמכותו של המפקח. ראה לעניין זה ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974):

"סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקיות אחרות".

16. בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבודי שבבי (1987) בע"מ (נבו, 31.12.1999) נקבע על ידי כב' השופטת (כתוארה אז) חיות כדלקמן:

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72(א) הנ"ל

17. הפסיקה קבעה לא אחת כי סמכותו של המפקח לא תחול בתביעות שעילתן נזיקית. ויפים לעניין זה הדברים הבאים:

"אולם, בעוד שלמפקח הוקנתה סמכות ייחודית לדון בסכסוך שבין דיירי הבניין המשותף, כאמור בסעיף 72(א) בחוק המקרקעין בחוק המקרקעין, הרי שלא הוקנתה לו הסמכות לדון בכלל תביעות הנזיקין. סעיף 72(ב) חוק המקרקעין בחוק המקרקעין אמנם מקנה למפקח סמכות מקבילה לבית המשפט לדון בתביעות הסגת גבול, אך מה-"הן אנו למדים על הלאו". קרי, הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט. כך גם על פי הפסיקה. [ע"א 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי (נבו, 30.6.2002); ראו גם: רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' אברהם רחמים (נבו, 09.03.2017); ע"א (ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 9.7.2003)].

18. בעש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) נאמרו הדברים הבאים:

"...בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן - מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית - נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו. מלבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, באשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירושו, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. כידוע, אין המחוקק משחית מילותיו לריק (דנ"א 2308/15 פקיד השומה רחובות נ' אילנה דמארי ואח', בפסקה 32 (נבו, 12.9.17); עע"מ 4105/09 עיריית חיפה נ' עמותת העדה היהודית הספרדית בחיפה, פס' 46-47 (נבו, 2.12.2012) ומשרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש. כך שבכל הקשור לעוולות נזיקיות, סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין חלה במפורש רק על תביעה שעילתה הסגת גבול או בתביעת בעל-דירה להורות לנציגות או לבעל דירה אחרת לבצע תיקון (ברכוש המשותף או בדירה האחרת, בהתאמה) שעלול לפגוע בדירתו, כפי שקובעת תקנה 3 לתקנון המצוי, וזאת מכוח סמכות המפקח לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון".

20. כמו כן, קבעה הפסיקה כי בהתקיים שישה תנאים מצטברים, יהיה זכאי בעל דירה בבית משותף, להחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי בבית המשותף (רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14/12/17), להלן – "פסק דין חיים"), וכך גם סעד שעניינו החזר הוצאות, ככל שהוא עומד בתנאים, הוא בגדר סמכותו העניינית של המפקח.

ובמיושם לענייננו:

21. כאמור, המשיבים לא התנגדו למחיקת חלק מהסעיפים שצוינו בבקשה (סעיפים 63, 64 ו-66-71, 83.2, 83.4, 83.5, 83.6, 84, 87.7) שעניינם לשון הרע, פיצוי בגין שימוש בפיגום תלוי ממונע, פיצוי בגין הפרעה לשימוש סביר, פיצוי בגין עוגמת נפש, וצו מניעה בגין הטרדה. משכך אני מורה כבר עתה על מחיקתם מכתב התביעה שכנגד.

22. אעבור כעת לבחון את שאר הסעיפים שאוזכרו בבקשה, ושהמשיבים מתנגדים למחיקתם.

23. סעיף 83.1 לכתב התביעה שכנגד, עניינו החזר הוצאות על סך של 19,188 ₪. כאמור, בפסק דין חיים החזר הוצאות מצוי בגדר סמכותו העניינית של המפקח ככל שהוא עומד בתנאים שנקבעו בפסיקה, ומשכך אינני מורה למחקו, וזאת כמובן בלי להביע עמדתי בשלב זה, בכל הקשור לעמידת המשיבים בתנאים שנקבעו בפס"ד חיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. סעיף 83.3 לכתב התביעה שכנגד, עניינו בפיצוי נזיקין בסכום של 400,000 ₪. בתגובתם לבקשה, טענו המשיבים כי סעד זה עניינו בהשגת גבול, ומשכך יש למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בסעד זה, אולם בכתב התביעה שכנגד, נכתב באופן מפורש כי סעד זה מקורו בסעיף 29 א' (ב) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. סעיף זה, שכותרתו פיצוי בלא הוכחת נזק, קובע כך:

(ב) (1) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף 4, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק.
(2) במשפט כאמור בפסקה (1) שבו הוכח כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור באותה פסקה, בלא הוכחת נזק.

סעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות קובע כך:

"פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה בכפוף להוראות חוק זה".

כאמור, אין מדובר בעילה שמקורה בהשגת גבול, ולא בכדי המילים "השגת גבול" לא אוזכרו במסגרת סעיף זה בכתב התביעה, אלא מדובר בעילה נזיקית נפרדת ועצמאית שמקורה כלשון המשיבים עצמם בחוק הגנת הפרטיות, וכך אין למפקח על רישום מקרקעין, סמכות לתיתה. ומשכך אני מורה על מחיקת סעיף 83.3 לכתב התביעה שכנגד.

25. סעיף 87.8 לכתב התביעה שכנגד, עניינו חיוב המבקשים בסך של 839,188 ₪. כל שנאמר בסעיף הוא כך: **"לחייב את הנתבעים שכנגד (ביחד ולחוד) לשלם לתובעים שכנגד סך של 839,188 ₪"**. כאמור, לא הוסבר על ידי המשיבים מה מקור סעד כספי זה.

26. כתב טענות, במיוחד כתב תביעה, אינו כתב סתרים בבחינת "צפנת פענח", ועל תובע לפרט מהו הסעד שאותו הוא תובע ((ע"א 2161/11 דוד דרור נ' יוסף פרץ, בפסקה 10 (נבו 05.02.2013); ע"א 3518/16 עמוס פוגל נ' עיריית טבריה, בפסקה 47 (נבו 25.10.2018)) ומשכך אני מורה על מחיקתו בכפוף לאמור בסעיף 23 לעיל בכל הקשור להותרת סעיף 83.1 לכתב התביעה שכנגד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. סעיפים 85 ו-87.9 לכתב התביעה שכנגד, עניינם בדמי שימוש עבור דוד שמש שהותקן לטענת המשיבים על ידי המבקשים. סך הסעד הנדרש בסעיף זה הוא 7,500 ₪. בהתאם לחוק ולפסיקה, המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לפסוק דמי שימוש ראויים כאשר מדובר בתובענה שעילתה הסגת גבול. ראו בעניין זה את הוראת סעיפים 72(ב), 74 ו-75 לחוק המקרקעין, וכן את ע"א 44/72 שם טוב נ' פרובר פד"י כו(1) 617 (1972), ע"א 768/80 לחם נ' פומרנץ פד"י לה (3) 527 (1981), בר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 נ' ירדני פד"י לח (4) 487 (1984), (המפקחת על המקרקעין פתח תקוה) 104/19 א.ג.ת.ד. בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הסינים 48 וברחוב הנשיא 73-75, בפסקאות 12-15 (נבו, 02.01.2020), ומשכך אין אני מורה למוחקו, וזאת כמובן בלי להביע דעה בכל הקשור להוכחת הסעד הנתבע על ידי המשיבים.

28. סעיפים 86 ו-87.10 לכתב התביעה שכנגד, עניינם חיוב המבקשים בסך של 401,613 ₪ בגין חלקם הנטען של המבקשים בעלות סגירת המרפסות על ידי המשיבים. בכתב התביעה נאמר כי סעד זה הוא למען הזהירות וככל שתתקבל תביעת המבקשים ביחס לסגירת המרפסות וליצירת גגות חדשים. בתגובת המשיבים נאמר כי סעד זה, מקורו בתשלומי איזון הנובעים מהבנייה שיצרה גגות חדשים.

29. אלא שחוששני שהמשיבים נפלו לידי טעות. תשלומי איזון, שבסמכות המפקח, מקורם בסעיף 71 ב (ד) לחוק המקרקעין, אשר קובע כך:

"(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף".

הסעד המבוקש בסעיפים 86 ו-87.10, אינו נגזרת של תשלומי איזון על פי החוק, אלא על תשלום השתתפות בבניית המרפסות, שאין בינם לבין תשלומי איזון כלשון סעיף 71(ד) דבר, ומשכך אני מורה על מחיקתם של סעיפים אלו.

30. אשר לשאר הסעיפים המוזכרים בבקשה (סעיפים 25-29, 34-35, 41-43 לכתב התביעה שכנגד), הרי שאין מדובר בסעדים נדרשים, אלא בטענות עובדתיות הסוקרות לטענת המשיבים את הסכסוך בבית המשותף, ומשכך אין אני מורה על מחיקתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/775/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר:

31. אני מורה על מחיקת הסעיפים הבאים מכתב התביעה שכנגד:
- סעיף 63, סעיף 64, סעיף 66, סעיף 67, סעיף 68, סעיף 69, סעיף 70, סעיף 71 סעיף 83.2, סעיף 83.3, סעיף 83.4, סעיף 83.5, סעיף 83.6, סעיף 84, סעיף 86, סעיף 87.7, סעיף 87.8, סעיף 87.10.
32. אין באמור כדי לגרוע מהזכות העומדת למשיבים להגיש תביעה בעניינם של הסעדים שנמחקו לבית משפט מוסמך, בלי שיש בהחלטה זו כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייה.
33. אשר להוצאות ההליך, ולנוכח העובדה כי חלק הארי של הבקשה שבכותרת התקבל, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אני מחייב את המשיבים בהוצאות הבקשה בסך כולל של 3,000 ₪, אשר ישולמו ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי בתוך שלושים ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 04.04.2021 בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה